

PODER LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO - MEDIDAS PROVISÓRIAS II

RELEMBRANDO

Na aula anterior, foram tratadas as matérias que podem e não podem ser tratadas sob medida provisória, inclusive, que pode medida provisória criando ou aumentando imposto, como salientado no parágrafo segundo do artigo 62, trabalhado na aula anterior:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

Assim, como exposto na aula anterior, o artigo 62 é responsável por dissertar acerca das MPs:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I – relativa a:

- a. nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b. direito penal, processual penal e processual civil;
- c. organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d. planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II –que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III –reservada a lei complementar;

IV –já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

ANOTAÇÕES

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes;

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional;

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais;

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando;

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional;

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados;

Matérias que venham, seja lei ordinária, lei complementar ou medida provisória, do Presidente da República, obrigatoriamente começam pela Câmara. É importante, ainda, lembrar que caso se esteja diante de uma emenda constitucional, essa regra não se confirma, pois, caso seja de iniciativa do Presidente, ela pode começar pela Câmara ou pelo Senado.

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional;

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo;

A irrepetibilidade, em leis complementares (LCs) e leis ordinárias (LOs) é relativa, uma vez que a matéria rejeitada em uma sessão legislativa não pode ser reapresentada na mesma sessão, salvo maioria absoluta de qualquer das casas. Em LCs e LOs, a irrepetibilidade é relativa exatamente por conta dessa exceção, pois, ao estar diante de emenda constitucional, de acordo com o artigo 60, e de medida provisória, de acordo com o artigo 62, o regramento é específico de irrepetibilidade absoluta.

Um exemplo concreto disso é um caso de 2019, em que o Presidente Bolsonaro, em seu primeiro ano de mandato, escolhe um tratamento relativo aos indígenas, afirmando que a Funai sai de competência do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura. Nesse sentido, é levando em consideração a evidente contrariedade da agricultura na demarcação



de terras indígenas, o Congresso Nacional modificou essa MP, determinando que a Funai ainda estaria sob o guarda chuva do MJ.

No mês seguinte, o Presidente editou outra medida provisória reforçando o mesmo assunto já rejeitado. Assim, o MJ contestou o fato, uma vez que uma mesma MP, já rejeitada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa - não confunda com legislatura. Quem definiu o caso, afinal, foi o Poder Judiciário justamente por conta da proibição expressa na Constituição que não foi respeitada pelo Presidente.

Nesse sentido, então, a MP pode ser aprovada ou rejeitada. Na primeira situação, ela pode ser aprovada com ou sem modificação. Caso ela seja aprovada sem modificações, segue direto para promulgação sem sanção ou veto, uma vez que foi aprovada à vontade do Presidente.



Um exemplo interessante para ilustrar essa situação é o de casos de despacho gratuito de bagagem. Havia, então, uma MP abrindo capital e permitindo que empresas aéreas internacionais viessem para o Brasil, mas, ao chegar no Congresso Nacional, ele altera a MP incluindo a bagagem de até 23kg de graça, o que, apesar de ser relacionado à matéria, não foi previsto pelo Presidente na MP, devendo ela, portanto, ser consultado para saber se concorda ou não. Por isso que, caso seja aprovada com modificação, a MP passa por sanção ou veto.

Outro caso, também, acerca das MPs é que, certa vez, votava-se sobre uma MP com relação ao refinanciamento de dívidas de times de futebol e, de repente, havia uma emenda dando um canal de TV por assinatura para a empresa Friboi. Perceba como um assunto não relaciona-se, de nenhuma forma, com o outro e entenda que isso acontece porque a MP tramita rápido e, por isso, era comum acontecer de esconderem matérias não relacionadas dentro de uma mesma medida provisória. O nome dessa articulação, dado pelo Supremo, foi de “contrabando legislativo”. Assim, deve-se ter em mente que a MP pode sofrer modificações, desde que a alteração guarde relação com o tema que o Presidente entendeu que era urgente e relevante.



Em casos de rejeição, por outro lado, ela pode se dar de maneira expressa - que não é cobrada em provas - ou tacitamente, sendo essa aquela que acontece por decurso de prazo.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

As provas costumam cobrar com alta frequência as consequências de uma rejeição de MP. Então, fique atento ao conteúdo que será trabalhado a seguir, pois há grandes chances de cair em prova.

Imagine que uma MP foi editada no dia 10/02 e rejeitada em 10/04, independentemente se tenha sido de forma tácita ou expressa. A dúvida que pode ser tida é: se a MP passou a valer a partir do dia 10/02, sua rejeição é *ex tunc* (retroativa) ou *ex nunc* (prospectiva)? A resposta é que ela retroage à data da edição, matando a MP desde o nascimento. Nesse sentido, existem 3 parágrafos que trabalham essas situações no texto constitucional e que geram dúvidas à maioria dos estudantes. São eles:

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 **perderão eficácia, desde a edição**, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, **por decreto legislativo**, as relações jurídicas delas decorrentes;

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas;

Levando em consideração, ainda, o exemplo acima utilizado, se em até 60 dias depois o Congresso não editar um decreto legislativo definindo como se dará a situação dali em diante, a MP continua valendo para aquele período entre sua edição e rejeição, ou seja, seu período em vigor - que, no caso do exemplo, correspondem a 10/02 e 10/04. Por fim, o terceiro parágrafo sobre a questão da rejeição:

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.

Assim, mesmo que modificada pelo Congresso, a MP continua vigorando da forma original até sanção ou veto, ainda que contra a vontade do parlamento.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.